

АНЕКС № 6

към Концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 19 декември 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 20 юли 2018 г.

Днес, 13.10. 2022 г. / 13^{та} октомври две хиляди двадесет и втора година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Чл. 36, ал. 2 и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ);
- Решение № 743 на Министерския съвет от 6 октомври 2022 г. за даване на съгласие за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 19 декември 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 20 юли 2018 г. и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;
- чл. 36.3 от концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 19 декември 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 20 юли 2018 г. („Договора“)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Министъра на енергетиката – **РОСЕН ХРИСТОВ** от една страна,

и

2. „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, представлявано заедно от изпълнителните директори Пламен Николов и Любомир Чакъров, от друга страна, **сключиха настоящия Анекс № 6 към Договора, както следва:**

Чл. 1. (1) Териториалното местоположение на находище „Долни Луковит-запад“ се променя от община Долни Дъбник, област Плевен, на община Кнежа, област Плевен.

(2) Навсякъде в Договора думите „община Долни Дъбник“ се заменят с „община Кнежа“.

Чл. 2. Срокът на предоставената концесия за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-Запад“, се удължава с 16 (шестнадесет) години, считано от 13 август 2022 г.

Чл. 3. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 19 декември 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 20 юли 2018 г. (Договора), и на Решение № 743 на Министерския съвет от 6 октомври 2022 г.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписването на този Анекс № 6, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължение на действието на договора;

2. актуализиран Схематичен проект за напускане, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия.

3. След съгласуването на проектите по т. 1 и по т. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 5. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложили в актуализираните проекти по чл. 4, които не са били обект на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 4 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2, съответно на чл. 84, ал. 2 от ЗПБ и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка от находище „Долни Луковит-запад“, решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) След съгласуване на проекта по чл. 4, ал. 1, т. 2 страните сключват анекс, с който да определят размера на дължимите вноски по чл. 30.15 от договора за периода на удължението.

Чл. 6. (1) Концесионерът се задължава в едномесечен срок от подписване на този Анекс № 6 да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2022 г. в размер 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за 2021 г. с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2023 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената от концесионера банкова гаранция за 2022 г. в 14-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 31.10 от Договора.

Чл. 7. Член 1 от Договора се изменя така:

1. Член 1.7 се изменя така:

„1.7. „ГПК“ означава Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 59 от 2007 г., и всички изменения и допълнения към него“;

2. Член 1.17 се отменя.

3. Член 1.19 се изменя така:

„1.19. „ЗОП“ означава Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., и всички изменения и допълнения към него“;

4. Член 1.21 се изменя така:

„1.21. „ЗСч“ означава Закона за счетоводството, обнародван в ДВ, бр. 95 от 2015 г., и всички изменения и допълнения към него“;

Чл. 8. Член 9 от Договора се изменя и допълва така:

1. В чл. 9.2 думите „До 01^{ви} ноември“ се заменя с „До 15^{ти} ноември“;

2. Член 9.7 се изменя така:

„9.7. Министърът на енергетиката съгласува годишния работен проект и бюджет в срок до 30 дни от внасяне им в Министерство на енергетиката.“

3. Създава се чл. 9.13 със следното съдържание:

„9.13. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 9.2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС.“

Чл. 9. Член 10.2 от Договора се изменя и допълва така:

1. в б. „ц“ думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата“ се заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата“;

2. създават се б. „я“ и „аа“ със следното съдържание:

„(я) задължение, при пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по б. „с“, „т“ или „ф“, освен реално изпълнение да заплати и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко задължение.

(аа) задължение да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.“

Чл. 10. Член 11 от Договора се допълва, като се създават чл. 11.14 и чл. 11.15 със следното съдържание:

„11.14. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Кнежа част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).

11.15. Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 11 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за неговото определяне.“

Чл. 11. Член 13 от Договора се допълва, като се създава чл. 13.7 със следното съдържание:

„13.7. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 13.3, изречение второ, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС.“

Чл. 12. В чл. 18.11 от Договора думите „в Националния геофонд към МОСВ“ се заменят с „Националния геоложки фонд“.

Чл. 13. Член 19 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 19.1 се изменя така:

„19.1. Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.“

2. Член 19.2 се изменя така:

„19.2. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.“

3. Създават се чл. 19.4 – 19.10 със следното съдържание:

„19.4. Контролът се осъществява чрез:

- (а) длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
- (б) назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
- (в) лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 19.8.

19.5. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а“ осъществяват периодичен контрол чрез:

- (а) проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
- (б) планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
- (в) извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

19.6. Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

19.7. Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а“ и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

19.8. В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

19.9. Контролните органи и лица по чл. 19.4, б. „в“ са длъжни да:

- (а) установяват обективно фактите;
- (б) опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

19.10. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а“ отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.“

Чл. 14. В чл. 22 от Договора се правят следните изменения и допълнения:

1. досегашният текст става чл. 22.1, като думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и/или Министъра на културата“ се заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата“, а думите „паметник на културата“ се заменят с „културна ценност“;

2. създава се чл. 22.2 със следното съдържание:

„22.2. Концесионерът се задължава да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.“

Чл. 15. Член 27.6 се отменя.

Чл. 16. В чл. 29.2, б. „з“ се изменя така:

„(3) при възникване на опасност за националната сигурност, за избраната на страната, за околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности или от увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа“;

Чл. 17. В Член 31 от Договора се правят следните изменения:

1. Член 31.1 се изменя така:

„31.1. За да осигури изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за плащане на концесионното възнаграждение (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, концесионерът представя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция.“

2. Член 31.3 се отменя.

3. Член 31.4 се изменя така:

„31.4. За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение (Роялти) за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента в срок до два месеца преди изтичане срока на валидност на предходната банкова гаранция.“

4. Член 31.5 се изменя така:

„31.5. Банковите гаранции по чл. 31.4 са валидни до последния календарен ден на м. февруари на следващата година.“

5. Член 31.6 се изменя така:

„31.6. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни възнаграждения (Роялти), дължима вноска по чл. 30.15, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.“

6. Член 31.7 се изменя така:

„31.7. В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по чл. 31.4, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението на концедента за усвояването ѝ.“

7. Член 31.10 се изменя така:

„31.10. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е доведена от концесионера в указания 10-дневен срок, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.“

Чл. 18. В чл. 34.6 изречение второ се отменя.

Чл. 19. В чл. 35.3 посочените адреси за кореспонденция се променят така:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;

факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София, район Средец

ул. „Стефан Караджа“ № 2

**„Проучване и добив на
нефт и газ“ АД**

телефон: 02 980 16 11

факс: 02 981 73 89

e-mail: office@pdng-bg.com

Чл. 20. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, думите „Министърът/Министъра на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят с „министърът/министъра на енергетиката“.

(2) Навсякъде в Договора думите „ГПК 1952“, „ЗОП 1999“ и „ЗС 2001“ се заменят съответно с „ГПК“, „ЗОП“ и „ЗСч“.

Настоящият Анекс съдържа 8 (осем) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит-запад“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 19 декември 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 20 юли 2018 г., и влиза в сила от 13 август 2022 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ПЛАМЕН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....

ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР